宝安西乡港隆城（鸿隆广场）商业裙房提升工程“1·2”一般物体打击事故调查报告

2024年1月2日，西乡街道河东社区港隆城（鸿隆广场）商业裙房提升工程发生一起物体打击事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区安全生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区住房建设局牵头，区应急管理局、宝安公安分局、区总工会等部门参与，组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安西乡港隆城（鸿隆广场）商业裙房提升工程“1·2”一般物体打击事故是一起因工人违章冒险作业、工地安全管理不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位概况及工程相关概况

1. 事故发生单位概况

（1）墙体拆除分包单位：深圳市黎成建筑工程有限公司（以下简称黎成建筑公司），法定代表人：鲁学强，统一社会信用代码：91441302MA56X53D0C，类型：有限责任公司，住所：深圳市龙岗区布吉街道南三社区中兴路19号布吉侨联大厦304-1，成立日期：2021年08月04日。经营范围：建筑材料销售、（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）各类工程建设活动等。资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑施工等。

（2）总包施工单位：深圳市美佳装饰设计工程有限公司（以下简称美佳装饰公司），法定代表人：冯烈，统一社会信用代码：91440300755662440E，类型：有限责任公司，住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路天安创新科技广场一期A座1105B室，成立日期：2003年10月30日。经营范围：建筑工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、建筑装饰设计等。资质类别及等级：建筑工程施工总承包三级、建筑装饰装修工程专业承包一级、建筑装饰设计、洁净工程、环保工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、城市园林绿化工程专业承包等。

2. 事故相关单位概况

（1）建设单位：太阳世纪地产集团有限公司（以下简称太阳公司），法定代表人：唐玉娟，统一社会信用代码：91440300724713970L，类型：有限责任公司（外国法人独资），住

所：深圳市宝安区西乡街道河东社区宝民二路鸿隆107港隆城5层512-3，成立日期：2000年09月28日。经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发、自有物业租赁、非居住房地产租赁等。

（2）监理单位：广东盈毓项目管理有限公司（以下简称盈毓公司），法定代表人：蔡美玲，统一社会信用代码：91442000MA54UPW80J，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：中山市南区兴园路28号二楼之一，成立日期：2020年06月18日。经营范围：工程管理服务、工程造价咨询业务、政府采购代理服务等。资质类别及等级：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级等。

3. 涉事工程相关概况

涉事工程名称为深圳宝安港隆城（鸿隆广场）商业裙房提升工程，该工程位于深圳市宝安区西乡宝民二路129号港隆城，工程建设单位为太阳公司，总包施工单位为美佳装饰公司，涉事墙体拆除分包单位为黎成建筑公司，监理单位为盈毓公司。

2023年9月15日，太阳公司与盈毓公司签订《建设工程监理合同》，盈毓公司任命谢某为该工程的总监理工程师。

2023年9月15日，太阳公司与美佳装饰公司签订《总承包施工合同》，美佳装饰公司任命姚某冲为该工程的项目经理。工程内容主要包括对原装饰面拆除、室外幕墙的改造工程、防水工程、门窗工程、室内装饰装修、电气照明、消防工程、二次机电、建筑给排水及供暖、通风与空调、标识标牌、智能建筑等专业工程

所需的定位开口和相关界面的收口处理工程等。

2023年10月20日，太阳公司在深圳市宝安区住房和建设局办理施工许可证。

2023年11月10日，美佳装饰公司与黎成建筑公司签订《拆除分包合同》，黎成建筑公司任命廖某成为该现场负责人。工程内容主要包括深圳宝安港隆城（鸿隆广场）商业裙房提升工程一至五楼室内拆除工作。合同总金额为：贰佰万元整。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 黎成建筑公司安全管理情况

（1）相关人员情况

鲁某强，黎成建筑公司法定代表人，全面负责公司日常管理和运营工作。

廖某成，黎成建筑公司现场施工负责人，负责施工现场管理、施工进度安排、与施工总包方协调等工作。

（2）安全管理状况及存在的问题

黎成建筑公司编制了《安全管理制度》《危险源辨别及中高风险清单》《分部分项作业指导书》等文件。班组班前早会向工人对工作内容进行安全技术交底，明确工作内容及口头提醒作业安全。

黎成建筑公司未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施；未制定针对性的拆除作业操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违章冒险作业、采用从底部掏掘的作业方式拆除墙体的生产安全事故隐患。

2. 美佳装饰公司安全管理情况

（1）相关人员情况

姚某冲，美佳装饰公司深圳宝安港隆城（鸿隆广场）商业裙房提升工程项目经理，负责项目日常管理。

冯某强，美佳装饰公司深圳宝安港隆城（鸿隆广场）商业裙房提升工程现场负责人，负责项目日常管理。

陈某雷，美佳装饰公司深圳宝安港隆城（鸿隆广场）商业裙房提升工程安全主任，负责项目日常安全管理。

（2）安全管理状况及存在的问题

美佳装饰公司对作业工人进行过口头安全教育，班组班前早会向工人对工作内容进行安全技术交底，明确工作内容及口头提醒作业安全；现场拆除中由分包单位廖某成负责旁站监督，项目部编制了《安全技术交底》《分部分项作业指导书》等文件。

2023 年 12 月 18 日，宝安区住房和建设事务中心视频抽查发现深圳宝安港隆城（鸿隆广场）商业裙房提升工程的项目经理和总监理工程师同时不在岗履职，12 月 19 日，深圳宝安港隆城（鸿隆广场）商业裙房提升工程被深圳市宝安区住房和建设局下达责令停工通知书（深宝安建停[2023]S0191 号）。

2023 年 12 月 23 日，美佳装饰公司宝安港隆城（鸿隆广场）商业裙房提升工程现场负责人冯某强在项目被责令停工整改状态下，未履行复工申报程序，擅自组织开工，且未制定针对性的拆除作业操作规程；未建立安全风险分级管控制度；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违章冒险作业、采用从底部掏掘的作业方式拆除墙体的生产安全事故隐患。

（三）事故相关单位安全管理情况

1. 太阳公司安全管理情况

太阳公司将深圳宝安港隆城（鸿隆广场）商业裙房提升工程发包给美佳装饰公司后签有相关施工协议。太阳公司每周一联合监理、施工方举行周例会，要求施工单位加强安全管理，落实工人进场三级安全教育及安全技术交底，对工人身体健康、年龄进行认真核对；要求监理方切实落实安全生产管理制度。每季度委托第三方单位对项目进行全面安全评估，组织公司管理层不定期现场巡查。

2. 盈毓公司安全管理情况

盈毓公司与太阳公司签订有《监理服务合同》，主要负责督促施工单位对进场施工人员进行了安全教育及安全技术交底。每周五下午组织施工方、建设方定期联合检查。要求施工单位及时回复整改通知书并由监理方逐一核对检查。盈毓公司每周五班后开展安全监理例会，对本周的安全管理工作存在的问题逐一要求施工方整改，对上周整改情况进行检查，核对是否符合要求。

（四）事故发生经过

2024 年 1 月 2 日上午 11 时 38 分，工人温某清在深圳市宝安区西乡宝民二路 129 号港隆城二层东侧使用小型挖掘机（无驾驶舱）进行拆除墙体作业，黎成建筑公司现场施工负责人廖某成在旁边进行监护，拆除墙体过程中，温某清违反拆除顺序，采用从底部掏掘的作业方式从下往上拆除墙体，拆到一半时，整个墙体脱落后向小型挖掘机所在位置倒塌，砸向小型挖掘机和温某清本

人，致使其昏迷。

（五）事故现场情况

1. 事故发生地点是深圳市宝安区西乡街道宝民二路129号港隆城，事故发生位置位于深圳宝安港隆城（鸿隆广场）商业裙房提升工程二楼（详见图1）。



图1 事故发生位置

2. 事发前拆除的墙体，拆除方式是从底部向上逐段拆除，由南向北拆除（详见图2）。



图2 现场指认涉事墙体的拆除方式

3. 现场测得涉事墙体的长度约为6.93米，高度约为4.37米，

厚度约为 0.2 米。



图 3 现场测得涉事墙体尺寸

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，死者温某清，男，24 岁，广东省清远市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币 130 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，在现场进行作业监护的黎成建筑公司现场施工负责人廖某成立即叫附近工友帮忙，将温某清抬至安全区域，并于 11 时 44 分拨打了 120，12 时左右救护车到达现场，温某清被送往宝安区中心医院抢救，后经抢救无效于 1 月 5 日死亡（事发 30 日内）。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，区住房建设局、西乡街道办等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时

将该起事故上报。区应急管理局、区住房建设局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

涉事单位与温某清家属达成了赔偿协议，家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过事故现场勘查、对相关人员进行调查询问及查阅建筑拆除工程相应规范和技术要求，认定事故直接原因为：涉事工人安全意识淡薄，违章冒险作业，采用从底部掏掘的作业方式拆除墙体[1]，导致墙体倒塌，造成本起物体打击事故发生。

（一）直接原因分析

1. 西乡街道港隆城商业裙房装修项目涉事工人在二层东侧使用小型挖掘机（无驾驶舱）拆除墙体过程中，违章冒险作业，未按照从上至下的顺序进行墙体拆除作业，而是采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体。

2. 黎成建筑公司项目现场负责人廖某成，作为拆除墙体作业旁站监护人，放任工人违章冒险作业，未及时制止，导致墙体倾倒砸到操作工人，造成事故发生。

---

[1]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）3.5.14 规定：1.拆除作业应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。2.拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东祥正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤祥正[2024]病鉴字第15号）鉴定意见：死者温某清符合钝性外力作用（墙体倒塌压砸胸腹部）致缺血缺氧性脑病合并创伤性休克死亡。

（三）间接原因

1. 黎成建筑公司未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未制定安全生产规章制度和相应岗位的安全操作规程，未制定针对性的拆除作业操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患。

2. 黎成建筑公司法定代表人鲁某强履行安全生产管理职责不到位，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未制定安全生产规章制度和操作规程，未及时消除工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患。

3. 黎成建筑公司项目现场负责人廖某成履行安全生产管理职责不到位，作为拆除墙体作业现场监护人，发现工人采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体，未及时制止，放任工人违章冒险作业，未及时排查工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患。

4. 美佳装饰公司在项目被责令停工整改状态下，未履行复工申报程序，擅自组织开工，且未制定针对性的拆除作业操作规程；未建立安全风险分级管控制度，未采取技术、管理措施，及时发

现并消除工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患。

5. 美佳装饰公司法定代表人冯某履行安全生产管理职责不到位，未组织制定并落实针对性的拆除作业操作规程，未及时消除工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患。

6. 美佳装饰公司项目经理姚某冲履行安全生产管理职责不到位，未及时排查工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患。

7. 美佳装饰公司现场负责人冯某强履行安全生产管理职责不到位，在项目被责令停工整改状态下，未履行复工申报程序，擅自组织开工，安排工人进行拆墙作业，未及时排查工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患。

8. 美佳装饰公司项目安全主任陈某雷履行安全生产管理职责不到位，未及时排查工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

死者温某清安全意识淡薄，采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体，违章冒险作业，最终被倾倒墙体砸到，直接导致事故发生，

温某清应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议移送司法机关的处理的人员

1. 黎成建筑公司项目现场负责人廖某成履行安全生产管理职责不到位，作为拆除墙体作业现场监护人，发现工人采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体，未及时制止，放任工人违章冒险作业，未及时排查工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患，其行为涉嫌《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，应对本起事故负直接管理责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

2. 美佳装饰公司现场负责人冯某强履行安全生产管理职责不到位，在项目被责令停工整改状态下，未履行复工申报程序，擅自组织开工，安排工人进行拆墙作业，未及时排查工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患，其行为涉嫌《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，应对本起事故负直接管理责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 黎成建筑公司法定代表人鲁某强履行安全生产管理职责不到位，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未制定安全生产规章制度和操作规程，未及时消除工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患，应对本起事故负管理责任，其行为违反了《中

华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 美佳装饰公司法定代表人冯某履行安全生产管理职责不到位，未组织制定并落实针对性的拆除作业操作规程，未及时消除工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患，应对本起事故负管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3. 美佳装饰公司项目经理姚某冲履行安全生产管理职责不到位，未及时排查工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患，应对本起事故负管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，建议由深圳市宝安区住房和建设局依法对其进行处理。

4. 美佳装饰公司项目安全主任陈某雷履行安全生产管理职责不到位，未及时排查工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患，应对本起事故负管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，建议由深圳市宝安区住房和建设局依法对其进行处理。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

1. 黎成建筑公司未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未制定安全生产规章制度和相应

岗位的安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患，应对本起事故负管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 美佳装饰公司在项目被责令停工整改状态下，未履行复工申报程序，擅自组织开工，且未制定针对性的拆除作业操作规程；未建立安全风险分级管控制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患，应对本起事故负管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

政府部门安全监管单位为区住房和建设事务中心。

区住房建设局于2023年8月向涉事工程颁发施工许可证，并于10月在施工企业、监理企业变更后重新颁发了施工许可证。涉事项目的监督机构为区住房和建设事务中心，负责对该项目建筑工程质量和安全生产实施监督。具体监管部门为区住房和建设事务中心监督二部西乡监督组。

2023年9月开工至事发当日，监督组有效监督期3个月内（中间涉及施工企业、监理企业施工许可证变更停工时间）共计监督检查7次，平均每月监督检查超过2.3次，共下发整改通知书6份，监督检查意见书2份，省动态扣分5份，责令停工通知书1

份，单位及个人红色警示6次。

2023年12月18日，监督组视频抽查发现涉事工程的项目经理和总监同时不在岗履职，作业环境存在安全隐患，于次日向施工单位下达《责令停工通知书》，向监理单位下达《责令整改通知书》。事发时，涉事工程在责令停工期间，项目部擅自组织拆除墙体作业。

六、事故主要教训

项目总承包施工单位美佳装饰公司在项目被责令停工整改状态下，未履行复工申报程序，擅自组织开工，且未制定针对性的拆除作业操作规程；墙体拆除分包单位黎成建筑公司未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未制定安全生产规章制度和相应岗位的安全操作规程，未及时发现并消除工人违章冒险作业、采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体的生产安全事故隐患；工人采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体，违章冒险作业，旁站监护人未及时制止；美佳装饰公司、黎成建筑公司安全管理人员未及时排查生产安全事故隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）黎成建筑公司应汲取本起事故的深刻教训，切实落实本单位安全主体责任，进一步加强安全生产管理工作，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，制定安全生产规章制度和相应岗位的安全操作规程，严格遵守复工申报程序，危险源未排除前不得复工。

2. 构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，严禁工人采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体，积极采取措施发现并消除施工现场的生产安全事故隐患。

（二）美佳装饰公司应汲取本起事故的深刻教训，切实落实本单位安全主体责任，进一步加强安全生产管理工作，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 严格遵守复工申报程序，危险源未排除前不得复工。

2. 加强对墙体拆除分包单位的安全生产工作统一协调和管理，严格督促分包单位加强现场安全管理。

3. 加强安全管理，完善生产安全事故隐患排查治理制度，制定针对性的拆除作业操作规程，严禁工人采用从底部掏掘推倒的方式拆除墙体，积极采取措施发现并消除施工现场的生产安全事故隐患。

（三）盈毓公司应汲取本起事故的深刻教训，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 严格按照法律、法规和工程建设强制性标准履行监理职责。

2. 落实行业主管部门要求，按规定开展安全检查。

（四）太阳公司应汲取本起事故的深刻教训，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 严格落实建设单位安全生产首要责任，加强安全生产岗位责任、考核、隐患排查治理、教育培训、应急救援等制度建设。

2. 加大管理力度，督促各参建单位履行安全管理责任，做好安全生产管理工作。

（五）行业监管部门以此为戒，加大监管力度，强化安全生产监督检查和执法工作，重点检查停工项目是否存在违规施工情况，强化拆除类二次装修项目监管，督促施工单位在拆除作业时严格按照经批准的施工组织方案和相关安全技术规范施工；加大安全生产宣传教育，督促各项目参建单位提高安全生产水平，纠正不安全操作行为，防范此类事故再次发生。